

1500985-95.2021.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em

Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2301129/2021 - DEL.POL.PERUIBE, 3419/2021 -

DEL.POL.PERUIBE, 2301129 - 01º D.P. PERUIBE, 3419/21/208 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500985-95.2021.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500985-95.2021.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em

Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2301129/2021 - DEL.POL.PERUIBE, 3419/2021 -

DEL.POL.PERUIBE, 2301129 - 01º D.P. PERUIBE, 3419/21/208 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS EDUARDO SOUZA DE JESUS PASSOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

CARLOS EDUARDO SOUZA DE JESUS PASSOS foi denunciado como incurso nos crimes do art. 180, caput, (por três vezes) e art. 311, caput, ambos do CP, art. 16, §1º, da Lei 10.826/03, art. 33, caput, c/c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, todos c/c. art. 61, II, alínea "j", do CP, na forma do art. 69, caput, do CP, porque, conforme constou, entre os dias 26 de outubro de 2021 e 04 de novembro de 2021, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com o adolescente G.D.R, e outros quatro indivíduos não identificados, o réu, em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19, praticou as

seguintes condutas:

(i) no dia 04 de novembro de 2021, por volta de 18h10min, na Rua Sorocaba, n. 2485, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, ocultou, em proveito comum, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 02 retrovisores de motocicleta; 01 banco de motocicleta, 02 pedaleiras de borracha para motocicleta; 02 carenagens de cor branca e 02 carenagens de cor preta para motocicleta; 01 caixa de ar para motocicleta; e 01 motocicleta HONDA CG150, Start, preta, ano 2015, Placa FID-8419, adulterado sinal identificador para a placa DLK-5838 (placa fria), pertencentes à vítima Joselito de Souza Miranda;

(ii) no dia 04 de novembro de 2021, após crime anteriormente narrado, no interior de um matagal, localizado nas proximidades da Estrada Principal do Parque Serramar, entrando aproximadamente 4km, ocultou, em proveito comum, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta Yamaha XTZ 250 Tenere, cinza, ano 2017, Placa GFB-0899; 01 celular, modelo Redmi, cor preta, marca Xiaomi; 01 par de retrovisores; 01 suporte de celular, pertencentes à vítima Ronnilton Araujo Silva;

(iii) ainda no dia 04 de novembro de 2021, após crimes narrados anteriormente, no interior de outro matagal, localizado ao final da Rua Oito, Bairro Macacá dos Itatins, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, em proveito comum, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta BMW G310, branca, ano 2018, Placa GCX-6405, pertencente à vítima Elizabete da Silva Ferreira;

(iv) no dia 04 de novembro de 2021, por volta de 18h10min, na Rua Sorocaba, n. 2485, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, possuía 01 revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com 06 cartuchos íntegros, além de guardar, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 2600 invólucros de cocaína, com peso bruto de 3.250g, e 1410 porções de crack, com peso bruto de 456,1g;

(v) Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente narradas, corrompeu e facilitou a corrupção do menor G.D.R, com ele praticando as infrações penais mencionadas, com exceção do tráfico de drogas.

Recebida a denúncia (fls. 220/221), o réu, devidamente representado, apresentou resposta à acusação (fls. 225/228).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 273), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 280/281), na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos do aditamento da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 12), pelos boletins de ocorrência (fls. 20/28, 30/31/32/33/34/35), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 42/48 e 166), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 49/50), pelas fotografias (fls. 62/65, 68/70, 73/75, 83/95 e 98/99), pelos documentos dos veículos (fls. 59/61, 66/67, 71/72, 96/97 e 100/102), pelos termos de restituição (fls. 142/161), pelos laudos periciais (fls. 175/177, 229/231, 241/246, 247/249) bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fls. 12), bem como pela prova oral produzida.

As testemunhas policiais, nas fases policial e judicial, confirmaram a versão da acusação. Os policiais disseram receberam denúncia de que, na Rua Sorocaba, n. 2584 – casa com portão de alumínio branco, teriam alguns homens desmontando motos roubadas. Os policiais, então, dirigiram-se ao local, onde ficaram de campana em um matagal próximo. Transcorridos aproximadamente 10 minutos, constataram através dos barulhos advindos da residência, que estaria ocorrendo a desmontagem de metal, quando decidiram anunciar sua presença, gritando “Polícia”.

Narraram que as pessoas se evadiram pelos muros do local, adentrando em um manguezal existente no fundo da residência, oportunidade em que ocorreu troca de tiros entre eles. Adentrando no manguezal, os policiais lograram êxito em localizar

o réu e o menor G.D.R. Retornando à residência, o réu indicou onde estaria o revólver de calibre 38, oxidado e com numeração raspada, municiado com 06 projéteis intactos, além de indicar o local onde foram jogados os 2600 invólucros de cocaína e as 1410 porções de crack. Na oportunidade, localizou-se, ainda, celulares, relógios, peças de motos e motocicletas, uma delas com a placa adulterada, além de chaves de motocicletas, que foram posteriormente encontradas em locais indicados pelo réu, sendo matagais localizados na Estrada Principal do Parque Serramar e no Bairro Manacá dos Itatins.

O réu confessou apenas uma receptação. Disse que não tinha conhecimento das outras duas motos. A versão do réu restou isolada. Os policiais confirmaram que o fato ocorreu. O contexto da prisão demonstra que estava envolvido na cadeia de crimes. As duas motos foram roubadas em datas muito próximas à receptação, a indicar a ciência da origem ilícita. A moto que alega ter comprado e trocado as peças foi roubada em data também bastante próxima da localização dos veículos receptados. O réu confessou os crimes de tráfico de drogas, de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de posse de arma de fogo de uso restrito. Negou o crime de corrupção de menor. Disse que não sabia que o agente era menor de idade. Essa versão, entretanto, não se revela minimamente compatível com o conjunto probatório produzido nos autos.

Com relação aos delitos de receptação, praticados contra as vítimas Joselito de Souza Miranda, Ronnilton Araujo Silva e Elizabete da Silva Ferreira, é possível verificar através dos Boletins de Ocorrências referentes às subtrações dos objetos, bem como dos termos de entregas (fls. 142/161) que, de fato, os bens encontrados tratavam-se de produtos de crime, não havendo que se falar, sequer, na hipótese de receptação culposa. Primeiramente, pelo comportamento do réu no momento da abordagem pelos policiais, uma vez que indicou certeira onde se encontravam todos os objetos da receptação. Ademais, pelo modo de acondicionamento dos bens, localizados, em sua maioria, escondidos no meio de matagais.

E mais: o réu praticou desmanche de veículos. Tanto é assim que, conforme se extrai do auto de exibição/apreensão (fls. 42/48) e das (fls. 62/65, 68/70, 73/75, 83/95, 98/99) demonstram que os veículos estavam sendo desmontados, a fim de dificultar a sua localização e viabilizar a venda de peças separadamente.

Nesse ponto, inclusive, é importante denotar a configuração do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 CP) com relação ao veículo objeto de receptação HONDA CG150, Start, preta, ano 2015. Isso porque, em que pese sua documentação indicar se tratar de veículo com Placa FID-8419 (fls. 59/61), é possível verificar através das imagens trazidas aos autos (fls. 62/65) que foi adulterado sinal identificador para a placa DLK-5838 (placa fria). O próprio réu confessou esse fato. Estava, inclusive, descaracterizando esse veículo quando os policiais chegaram no local.

Com relação ao delito de tráfico de drogas, as imagens (fls. 82/85), aliadas ao auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes 49/50), bem como os laudos periciais (fls. 229/231 e 247/249), confirmam a apreensão de 2600 invólucros de cocaína, com peso bruto de 3.250g, e 1410 porções de crack, com peso bruto de 456,1g. As testemunhas confirmaram, de forma harmônica, a apreensão da droga em poder do réu. O próprio réu confessou que guardava a droga, para pagamento de uma dívida. Essa conduta configura, sem sombra de dúvidas, o delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Quanto ao delito posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, o que se verifica é que a arma com numeração suprimida não foi submetida à perícia (fls. 241/246). Mas as testemunhas policiais confirmaram seguramente em juízo que uma das armas estava com a numeração raspada. De fato, é o que se consegue constatar facilmente pela visualização da imagem de fl. 86.

Conforme o STJ, é desnecessária a realização de perícia para comprovar o emprego de arma de fogo (e.g. REsp 1.708.301-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/08/2018).

No caso concreto, a prova testemunhal supriu com segurança a falta da perícia, nos termos do art. 167 do CPP. Ainda que a arma não tenha sido periciada, não restam dúvidas de que se tratava de arma com a numeração raspada. Todas as testemunhas

confirmaram esse fato.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do réu com relação ao delito do art. 16, § 1º, I, do Estatuto do Desarmamento.

Por fim, restou comprovado que o crime foi praticado em concurso com menor de 18 anos. O crime do art. 244-B do ECA é formal e dispensa prova de efetiva corrupção do menor (Súmula 500, STJ). Logo, impõe-se a condenação do réu também pela prática do delito de corrupção de menor.

Não restam quaisquer dúvidas acerca da materialidade dos delitos de receptação (por três vezes), delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de corrupção de menor, bem como da autoria delitiva do réu.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Crime de receptação

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime são negativos. Quanto à culpabilidade, trata-se de receptação de diversos bens, de cada uma das vítimas, e inclusive de veículos automotores. Destaca-se, neste ponto, que a receptação de um automóvel é crime mais gravoso do que, por exemplo, a de um celular. E houve pequeno lapso temporal entre o crime antecedente e a receptação. Esse fator, aliado à apreensão da motocicleta e da arma de fogo reconhecidas pelas vítimas como utilizadas nos roubos/furtos, evidenciam a íntima ligação do réu com os responsáveis pelo crime anterior, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta. A culpabilidade extrapola o insito ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, o delito foi praticado em concurso de agentes. Conforme narrado pelos policiais, no momento da abordagem, o réu estava na companhia de ao menos 3 outras pessoas, o que inclui um adolescente. E, verificando-se a quantidade de bens apreendidos e as condições da apreensão – o que envolveu a prática de delitos diversos, percebe-se uma atuação de forma bastante organizada, quase profissionalizada. O modo de agir do réu revelou-se especialmente nocivo e lesivo ao bem jurídico tutelado, ainda mais porque houve o desmonte das motocicletas, para descaracterização. Essa circunstância deve ser considerada na reprimenda do crime.

Quanto às consequências, da análise do auto de exibição/apreensão (fls. 42/48), bem como do laudo pericial (fls. 241/246) e dos termos de restituição (fls. 142/161), verifica-se que foi realizado o desmanche das motocicletas. Assim, o que se percebe é que foram entregues aos proprietários dos bens pedaços de seus veículos, o que, com certeza, não só gerou gastos com relação à montagem das motos, como também desvalorização de preço de mercado. Sendo assim, essa circunstância deve ser considerada na reprimenda do crime.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 4 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu negou a receptação de duas motocicletas, a despeito de saber a exata localização delas. As motocicletas estavam em local distante da residência. Os policiais tiveram que adentrar mata adentro, de difícil acesso, para localizar as motos. Claramente, o réu sabia da origem ilícita das motocicletas e as mantinha sob a sua guarda.

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar a sua atuação criminosa, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seus crimes fossem descobertos. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a identificação da associação criminosa. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 1 ano e 10 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 71 do CP (crime continuado) com relação aos três delitos de receptação. Isso porque, o agente, mediante mais de uma ação, praticou crimes subsequentes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução.

Considerando-se se tratar da prática de 3 delitos, incide o aumento de 1/5, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Fixo a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Crime de tráfico de drogas

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, a quantidade e os tipos das drogas são negativos.

Quanto à quantidade, foram apreendidos 2600 invólucros de cocaína, com peso bruto de 3.250 gramas, e 1410 porções de crack, com peso bruto de 456,1 gramas. A quantidade e a variedade das drogas extrapolam o ínsito ao tipo.

Quanto aos tipos, a cocaína e o crack são drogas com altíssimo poder de dependência química, extrapolando em muito a nocividade das demais drogas.

Quanto à culpabilidade, restou evidenciado que as drogas seriam destinadas ao abastecimento de biqueiras da região, comandadas pelo crime organizado (PCC). O réu disse que guardava as drogas, para pagamento de uma dívida. Mas, pelo contexto da prisão, ficou evidenciado o papel de importância do réu na estrutura organizada do crime. Sua contribuição, nesse caso, era superior que a de um mero "olheiro", por exemplo. O réu garantia o funcionamento de biqueiras comandadas pelo PCC, sendo a pessoa responsável pelo armazenamento de grande parte do estoque das drogas e das armas utilizadas na atividade criminosa. Tinha posição de destaque na hierarquia do crime. A lesividade e a reprovabilidade da conduta, portanto, excede a normal do tipo penal.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial,

fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que deve ser acrescido 1 ano para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar a sua atuação criminosa, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seus crimes fossem descobertos. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a identificação dos crimes. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando a preponderância das atenuantes da menoridade relativa e da confissão sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque o contexto em que se deu a prisão e os demais elementos constantes dos autos evidenciam que o envolvimento do réu com atividades criminosas não é episódico, mas sim habitual e bastante persistente. Concretamente, o crime foi praticado de forma bastante organizada. Havia 6 pessoas no local, incluindo 1 adolescente, segundo narrado pelos policiais. O local onde realizada a prisão, pelo que se verifica, funcionava como centro de receptação de motocicletas roubadas, tanto é que o acusado, segundo os policiais, indicou diversas motocicletas produto de crime. O réu possui papel de importância da estrutura do crime. Era a pessoa responsável pelas drogas, que seriam destinadas a biqueiras comandadas pelo PCC. O réu também mantinha sob a sua guarda 3 armas de fogo, além de cartuchos íntegros, não detonados. Atuava no desmanche de veículos frutos de crime. O réu receptou 3 motocicletas objetos de roubo. Estava, inclusive, descaracterizando uma delas quando foi preso pela polícia. Ou seja: para além do armazenamento das drogas, o réu praticava e contribuía para a prática de diversos outros delitos ligados à estrutura criminosa organizada. Ostenta posição de bastante destaque na hierarquia do crime.

Concretamente, a forma de condicionamento e o contexto da apreensão dos entorpecentes denotam o considerável grau de profissionalização do acusado. Ficou claro que o seu envolvimento com o crime não é episódico, tendo-se transformado em profissão. Esse fato deve ser sopesado à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque, pelo contexto da apreensão, seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual.

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Concretamente, o réu envolveu o adolescente G.D.R na prática criminosa. Expôs a infância e a personalidade do menor, enquanto bem jurídico, à grave lesão. A exposição ao tráfico de drogas, a exemplo do crime de corrupção de menores, é formal (Inteligência da Súmula 500, STJ). E, ainda, no caso concreto, os efeitos sobre a vida do menor são especialmente lesivos à sua formação. A corrupção do menor dificilmente será desfeita. Os impactos das escolhas do réu são duradouros. E projetam-se sobre a vida do menor infrator. O aumento deve incidir no patamar de 1/6, portanto.

Fixo a pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa

Crime de posse ilegal de arma de uso restrito por equiparação

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade e os motivos do crime são negativos.

Quanto à culpabilidade, o réu estava na posse de 3 três armas de fogo, além de cartuchos íntegros, não detonados. Neste caso, segundo entendimento do STJ (HC 104.669/RJ), não há que se falar em concurso formal de crimes. No entanto, é imperiosa a exasperação da pena pela culpabilidade particularmente reprovável do réu, que extrapola o ínsito do tipo.

Quanto aos motivos, ficou evidenciado que a arma era destinada à prática dos crimes que antecederam as receptações e o tráfico de drogas. Isso porque, conforme se verifica dos termos de restituição (fls. 142/161), as vítimas dos delitos de furto/roubo reconhecem as armas apreendidas como sendo aquelas utilizadas no momento da subtração de seus bens. Ou seja, o réu a utilizava as armas para praticar crimes e, portanto, a motivação no caso concreto revela-se particularmente reprovável e extrapola o ínsito ao tipo.

Importante destacar que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta, com o histórico do réu e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF; AP 935, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/6/2019), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar a sua atuação criminosa, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seus crimes fossem descobertos. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a identificação dos crimes. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando a preponderância das atenuantes da menoridade relativa e da confissão sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 3 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição ou de aumento da pena. Fixo a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é negativa.

Quanto à culpabilidade, além da placa, que já havia sido trocada, o réu estava trocando o tanque da motocicleta, para descaracterizar ainda mais o veículo. Houve, portanto, adulteração de mais de um sinal identificador. Também, a proximidade temporal entre a adulteração dos sinais identificadores e os crimes antecedentes evidenciam a íntima ligação do réu com os responsáveis pelos crimes de roubo. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo, portanto.

Importante destacar que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta, com o histórico do réu e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF; AP 935, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/6/2019), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa. Assim, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos

que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar a sua atuação criminosa, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seus crimes fossem descobertos. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a identificação dos crimes. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando que as atenuantes não podem conduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ), fixo a pena intermediária em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição ou de aumento da pena. Fixo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Crime de corrupção de menores

Na primeira fase, analisado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é negativa.

Quanto à culpabilidade, é relevante registrar as inúmeras práticas delitivas as quais o menor foi envolvido. O réu praticou receptação (por três vezes), adulteração de sinal verificador de veículo automotor, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ademais, da análise do depoimento dos policiais, é possível verificar o pleno envolvimento do menor que, inclusive, auxiliou na indicação das localização dos bens objetos dos delitos. Ou seja: é evidente que o réu prejudicou intensamente a formação do menor. A culpabilidade extrapola consideravelmente o ínsito ao tipo.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j.6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 4 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a atenuante da menoridade relativa. O réu era menor de 21 anos à época dos fatos.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC

620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar a sua atuação criminosa, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seus crimes fossem descobertos. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a identificação dos crimes. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição ou de aumento da pena.

Torno a pena definitiva em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 17 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 816 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2º, "a", CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu CARLOS EDUARDO DE JESUS PASSOS, como incurso nos crimes do art. 180, caput, do CP, por três vezes, na forma do art. 71 do CP, do art. 311, caput, do CP, do art. 16, § 1ª, da Lei 10.826/03, do art. 33, caput, c/c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e do art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do CP, às penas de 17 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 dias-multa, no mínimo legal cada.

O réu deverá permanecer preso.

O réu foi preso em flagrante pelo cometimento de diversos delitos: receptação (por três vezes), adulteração de sinal de veículo automotor, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menores e tráfico de drogas, oportunidade em que se apreendeu 2600 invólucros de cocaína, com peso bruto de 3.250 gramas, e 1410 porções de crack, com peso bruto de 456,1 gramas, todas embaladas individualmente e com informação de que seriam destinadas ao abastecimento de biqueiras da região. Concretamente, o réu foi preso em contexto que envolvia a prática de diversos crimes. O local onde realizada a prisão, pelo que se verifica, funcionava como centro de receptação de motocicletas roubadas, tanto é que o acusado, segundo os policiais, indicou diversas motocicletas produto de crime. Ademais, o local da prisão também servia como depósito de drogas, tendo em vista que foi apreendida uma grande carga de entorpecentes, que, segundo restou demonstrado, serviria para o abastecimento das biqueiras da região, comandadas pelo PCC. A quantidade de drogas encontradas é bastante considerável. Havia 6 pessoas no local, incluindo 1 adolescente, segundo narrado pelos policiais, o que denota a organização, sofisticação e gravidade concreta mais alta dos delitos. Houve, inclusive, disparos de tiros contra a polícia, tendo havido a apreensão de armas de fogo.

A apreensão das peças de motocicletas, a quantidade da droga, a forma de armazenamento e as circunstâncias da apreensão demonstram que o réu se encontra fortemente envolvido com a criminalidade e tudo indica que os crimes voltariam a serem praticados, caso seja colocado em liberdade, sendo insuficientes medidas cautelares pessoais diversas da prisão para evitar a reiteração delitiva. Há, portanto, concreto risco à ordem pública, caso o réu seja colocado em liberdade. O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta dos delitos praticados, das circunstâncias judiciais especialmente negativas e da alta probabilidade de reiteração delitiva.

Desse modo, MANTENHO a prisão do réu, para a garantia da ordem pública e para

assegurar a aplicação da lei penal.
Recomende-se o réu ao presídio em que se encontra preso.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF);

(b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP);

(c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA